

RESOLUCIÓN FINAL N° 188-2026/PS0-INDECOPI-LOR

EXPEDIENTE : 448-2025/PS0-INDECOPI-LOR
**AUTORIDAD : ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LORETO (ORPS)**
DENUNCIANTE : DORIS DIAZ RODRÍGUEZ (SEÑORA DIAZ)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERU S.A.¹ (BANCO)
**MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
INFRACCION A LAS NORMAS DE PROTECCION AL COSUMIDOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS**
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA.

Iquitos, 04 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2025 subsanado por escrito del 12 de enero de 2026, la señora Díaz denunció al Banco ante el ORPS, por presunta infracción a la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando que:
 - (i) El 10 de noviembre de 2025, fue contactada mediante una llamada telefónica por una persona que se identificó como funcionario del grupo Ripley, ostentando el cargo de Jefe de División de Reclamos y Devoluciones, quien contaba con sus datos personales y parte de la numeración de su tarjeta de crédito, motivo por el cual accedió a brindar información adicional solicitada.
 - (ii) El 11 de noviembre de 2025, recibió una nueva llamada con la finalidad de continuar con la supuesta gestión; no obstante, al ingresar a su aplicativo bancario advirtió la realización de un consumo por el monto de S/ 2 100,00, correspondiente a una operación que afirma no haber efectuado ni autorizado.
 - (iii) El mismo 11 de noviembre de 2025, intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con la central telefónica de Banco Ripley (01-6115757), permaneciendo en espera entre 10 y 17 minutos por llamada, sin obtener atención. Ante ello, acudió de manera presencial a la agencia de Banco Ripley ubicada en el Mall Aventura Iquitos, donde se le informó que la operación se encontraba "en proceso" y que no era posible su anulación en ese momento, pese a no haber transcurrido 24 horas desde su realización.
 - (iv) Al no obtener una solución inmediata, procedió a formular un reclamo y solicitó la anulación de su tarjeta de crédito, tras lo cual se le emitió una nueva. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2025, recibió una comunicación electrónica del Banco en atención al Reclamo N° F001943487; sin embargo, la respuesta no correspondía al reclamo que había presentado.
 - (v) El 18 de noviembre de 2025 acudió nuevamente a la agencia de Banco Ripley del Mall Aventura Iquitos para reiterar su reclamo, el cual fue registrado bajo el N° F001944437.
 - (vi) El 25 de noviembre de 2025 comunicó su disconformidad con el cobro del consumo no reconocido y apeló el mismo; no obstante, el 27 de noviembre de 2025 recibió una respuesta del Banco Ripley en la que se declaró improcedente su solicitud.

¹ RUC N° 20259702411.

- (vii) Su línea de crédito asciende a S/ 2 000,00 y el consumo cuestionado superó dicho monto, siendo que, que no fue informada ni alertada sobre la posibilidad de otorgar un porcentaje adicional a su línea de crédito, ni recibió alertas preventivas respecto de la operación, pese a que no mantiene vínculo alguno con el establecimiento denominado "Ligo" y no reconoce el consumo efectuado.
2. La señora Diaz solicitó como medida correctiva (i) la devolución del importe de S/ 2 100,00 y los intereses generados y (ii) que no sea reportada como cliente de riesgo. Asimismo, solicitó que se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 2 del 26 de enero de 2026, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que el 10 de noviembre de 2025 de la tarjeta de crédito de la señora Diaz, se realice una (1) operación por el importe de S/ 2 100,00, que no reconoce haber realizado.
4. El 09 de febrero de 2026, el proveedor denunciado presentó su escrito de descargos, y se allanó a la imputación efectuada en su contra mediante Resolución N° 2.
5. El 23 de febrero de 2026, la denunciante indica que el Banco no reconoce los hechos materia de denuncia y solicita que se le imponga una amonestación pese a que permitió que se realice una operación mayor al monto de la tarjeta de crédito aprobada.
6. El 02 de marzo de 2026, el Banco se desistió del allanamiento presentado y presentó su escrito de descargos, manifestando entre otros, lo siguiente:
- (i) La operación en controversia se realizó válidamente con el uso de su tarjeta de crédito y el ingreso del código CVV pues se verificó la glosa "VALIDACIÓN TARJETA OK", tal como se puede acreditar de los reportes de sus sistemas.
 - (ii) Agregó que la operación fue autenticada mediante el mecanismo de seguridad 3D Secure, al visualizarse el campo "Presencia Clienta AUT 3D-SEC (3)", lo que implica la validación de la operación a través del ingreso de la clave dinámica OTP remitida al titular. Por lo que la operación contó con un doble factor de autenticación, esto es con la información confidencial de la tarjeta y la clave temporal generada para la operación en controversia.
 - (iii) Al tratarse de una sola operación en controversia no era posible que sea bloqueada por su sistema de monitoreo antes de su procesamiento.
 - (iv) La operación cuestionada excedió la línea de crédito de la tarjeta de crédito; sin embargo, cumple con acreditar que la denunciante autorizó la realización de sobregiros al momento de la contratación de dicho producto financiero.
 - (v) El hecho que hayan presentado su allanamiento no implica el reconocimiento de los hechos materia de denuncia por lo que presentaron sus descargos en el caso concreto.
7. Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2026, el Banco presentó argumentos de defensa adicionales señalando lo siguiente:
- (i) Al momento de la realización de la operación en controversia se aplicaron los dos (2) factores de autenticación esto es con el ingreso de la clave CVV y posteriormente con la

generación de una clave OTP enviada al celular de la denunciante y la validación correspondiente.

- (ii) Cumple con indicar que utiliza el sistema 3D Secure como mecanismo de protección en donde luego de procesada la operación a fin de autenticarla se genera, entre otros, un código único criptográfico.
- (iii) Finalmente, señaló que la denunciante ha sido válidamente notificada con la realización de la operación en controversia.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

- 8. De acuerdo a los hechos descritos en la denuncia de la señora Diaz, los descargos del Banco, los medios probatorios obrantes en el expediente y las incidencias del procedimiento, corresponde determinar si el proveedor denunciado ha cometido infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código; de ser ello así, evaluar la procedencia o no de la medida correctiva solicitada, cuál sería la sanción a imponer y si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Cuestiones previas:

III.1.1. Sobre el pronunciamiento de otros órganos resolutivos en casos similares

- 9. El Banco en su escrito de descargos, sugirió tomar en cuenta los análisis recogidos por otros órganos resolutivos del Indecopi en casos similares al de la presente denuncias.
- 10. Respecto a ello, conviene precisar que, cada órgano resolutivo del Indecopi cuenta con independencia en la emisión de sus decisiones. Así, conforme lo establece el artículo 36° y 49° - B del Decreto Supremo 107-2012- PCM - Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi2; en el ejercicio de sus funciones resolutivas, la Comisión y los ORPS gozan de autonomía técnica y funcional para evaluar los hechos de un caso y en mérito a dicha evaluación emitir una decisión.
- 11. Aunado a ello, se debe tener en consideración que las resoluciones mencionadas no constituyen precedentes de observancia obligatoria.
- 12. En ese escenario, los órganos y/o instancias resolutivas del Indecopi no se encuentran obligadas a adoptar el mismo criterio técnico jurídico que sus pares, más allá que ante un razonamiento homogéneo sobre la interpretación de los alcances de una norma, estos puedan ser mencionados a título de ilustración o de refuerzo de la lógica o posición asumida.

III.1.2. Sobre el desistimiento del allanamiento del Banco

- 13. El 2 de marzo de 2026, el Banco se desistió del allanamiento formulado sobre la imputación efectuada en su contra.
- 14. El artículo 201.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), señala que el desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.

15. En ese sentido, se verifica que el Banco formuló desistimiento del allanamiento formulado respecto a la falta de adopción de medidas de seguridad respecto a la operación por el importe de S/ 2 100,00 que la señora Diaz no reconoce haber autorizado.
16. Por lo que corresponde aceptar el desistimiento del acto procedimental antes mencionado y emitir pronunciamiento respecto al fondo de la denuncia.

III.2. Supuesto a analizar: Deber de idoneidad.

III.2.1. Marco legal aplicable

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores². Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos³.
18. El artículo 18° del Código⁴ define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones acordadas, entre otros factores que dependen de las circunstancias del caso.
19. Asimismo, el artículo 19 del Código⁵ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
20. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como, a la normatividad que rige su prestación.

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

21. El supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a éste la carga procesal de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio adquirido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
22. El artículo 104° del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia de propio consumidor afectado⁶.
23. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la existencia de una causa que exima de responsabilidad al proveedor es la probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto a él, por lo que le proveedor únicamente se liberara de responsabilidad si la causa que originó que el producto o servicio no sea idóneo es externa a éste.
24. Al respecto es necesario mencionar que corresponde a la parte interesada acreditar un defecto en el bien o servicio; una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o, en el servicio contratado por el consumidor; la responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o por la negligencia del propio consumidor.

III.2.2. Sobre las medidas de seguridad en el procesamiento de operaciones financieras

25. Mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) aprobó el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad) con la finalidad de que las empresas supervisadas por la SBS fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
26. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.
27. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es «*aquel medio*

⁶

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits».

28. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.
29. En atención a lo expresado por dicha norma, y de acuerdo a lo señalado por la Sala en reiterados pronunciamientos, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo⁷.
30. En efecto, dicho criterio ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros⁸.
31. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
32. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
33. En tal medida, esta instancia considera que de conformidad con el artículo 17° del Reglamento, la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, se da a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en dichas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de una pluralidad de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. En ese sentido,

⁷ Ver Resoluciones 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, 2779-2025/SPC-INDECOPI del 5 de setiembre de 2025, 0888-2026/SPC-INDECOPI 16 de marzo de 2026 y 1044-2026/SPC-INDECOPI del 25 de marzo de 2026.

⁸ Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

dicho Reglamento exige un historial respecto del cual se puedan determinar ciertos factores que permitan construir el perfil de consumo del titular de la tarjeta e integrarlo en el sistema de monitoreo correspondiente⁹.

34. Por las consideraciones antes indicadas, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad y, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

III.2.3. Presunta infracción a analizar: Sobre la operación no reconocida.

35. En el presente caso, la señora Diaz denunció que, el 10 de noviembre de 2025, se cargó a su tarjeta de crédito del Banco, una operación por el monto de S/ 2 100,00, que no reconoce haber realizado.
36. Consecuente, en mérito a lo indicado previamente y a los hechos denunciados, se analizará la responsabilidad del Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que el 10 de noviembre de 2025 de la tarjeta de crédito de la señora Diaz, se realice una (1) operación por el importe de S/ 2 100.00, que no reconoce haber realizado.
37. En su defensa, el Banco señaló que la operación cuestionada se encontraba dentro del patrón de consumo de la denunciante. Asimismo, indicó que dicha operación: (i) excedió la línea de crédito de la tarjeta; sin embargo, cumple con acreditar que la denunciante autorizó la realización de sobregiros al momento de la contratación del referido producto financiero; y, (ii) fue efectuada válidamente mediante el uso de la tarjeta de crédito y el ingreso del código CVV y la posterior validación a través de la clave OTP.
38. Sobre el particular, se tiene que la operación materia de denuncia se realizó el 10 de noviembre de 2025; es decir, durante la vigencia del Reglamento de Ciberseguridad; no obstante, al haberse efectuado sin un proceso de enrolamiento previo, en un comercio electrónico, no corresponde aplicar lo establecido en dicha norma -ver párrafo 29 de la presente resolución-. por lo tanto, para la presente controversia será de aplicación el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito.
39. Ahora bien, considerando que se trata de una operación no reconocida por la denunciante corresponderá verificar las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera por lo que primero, se verificará el cumplimiento de su deber de monitoreo (patrón de consumo); y, posteriormente, si la operación fue realizada válidamente.

Caso concreto

40. Al respecto, a efectos de determinar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante, se deberá analizar el contenido de los estados de cuenta de la Tarjeta Ripley N° 525435-****-***3510.
41. Sobre el particular, obran en el expediente los estados de cuenta de la Tarjeta Ripley N° 525435-****-***3510 de la denunciante correspondiente a los periodos de facturación comprendidos desde el 28 de abril de 2025 al 27 de mayo de 2025 y del 28 de setiembre de 2025 al 27 de octubre de

⁹ Resolución N° 2981-2016/SPC-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2016.

2025 (anteriores a la fecha de la realización de la operación de S/ 2 100,00) en donde se puede advertir que la operación por un importe individual más elevado que se realizó con dicho producto financiero fue efectuada en junio de 2025, por el monto de S/ 348,99.

42. Siendo así, se advierte que la operación cuestionada ascendente a S/ 2 100,00 excedió el importe máximo por consumo individual registrado previamente por la consumidora, ascendente a S/ 348,99.
43. En consecuencia, el Banco, en el marco de su deber de monitoreo de operaciones, se encontraba obligado a identificar esta operación como inusual al comportamiento habitual fijado en el párrafo previo y, atendiendo a esto, adoptar medidas de seguridad conducentes a fin de cautelar los fondos de su cuenta. Sin embargo, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, no ha quedado acreditado que la entidad financiera haya adoptado tal medida, más aún cuando permitió que se cargue la operación cuestionada¹⁰.
44. Por lo antes indicado, no resulta necesario evaluar si la operación de S/ 2 100,00 se realizó con los requisitos de validez necesarios para ese tipo de operación, toda vez que la entidad financiera no la debió cargar. En tal virtud, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos expuestos y/o medios probatorios aportados por las partes sobre la validez de la operación no reconocida.
45. Finalmente, es preciso señalar que si bien el Banco indicó que la operación de S/ 2 100,00 no resultaría ser inusual ya que la señora Díaz autorizó expresamente la habilitación del sobregiro de su tarjeta de crédito en su Solicitud de Tarjeta de Crédito, permitiendo la realización de consumos por un monto superior al límite inicialmente otorgado (S/ 2 000,00), lo cierto es que, de la revisión de dicho documento no se puede verificar la firma de la denunciante, por lo que no ha quedado acreditada dicha alegación.
46. Por tales consideraciones, corresponde sancionar al Banco por infracción de los artículos 1º numeral 1.1 literal c), 18º y 19º del Código, toda vez que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que el 10 de noviembre de 2025 de la tarjeta de crédito de la señora Díaz, se realice una (1) operación por el importe de S/ 2 100,00, que no reconoce haber realizado, al haber quedado acreditado que se encontraba fuera del patrón de consumo de la denunciante.

III.3. De la medida correctiva.

47. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹¹ –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales

¹⁰ Criterio adoptado por la Sala ver: RESOLUCIÓN 0768-2026/SPC-INDECOPI del 02 de marzo de 2026.

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 115º.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las

directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias¹² –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

48. En el presente caso, se ha verificado que el Banco ha cometido infracción al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Extornar a la cuenta de la tarjeta de crédito de la señora Diaz el importe de S/ 2 100,00 correspondiente a la operación denunciada, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades derivados de dicha operación, desde la fecha de cargo en la tarjeta hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (ii) De ser el caso, solicitar a la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros, la rectificación de los reportes negativos que se hubiesen efectuado por la deuda generada por la operación no reconocida.

circunstancias.

g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1308).

12

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

49. El Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código¹³.
50. Cabe informar al Banco que, de conformidad a lo establecido en la Directiva, en caso no cumpla con lo señalado en el numeral anterior, este ORPS actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de mandato, sin necesidad de notificación previa¹⁴.

III.4. Graduación de la sanción.

51. Según el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, las multas a imponer se estiman con una nueva metodología; para el caso del OPS, se estima la Multa Base Preestablecida, conforme a tres etapas: Etapa I – Multa Base, Etapa II – Multa Preliminar y Etapa III – Multa Final.
52. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar: (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
53. **(i) Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a una (1) operación no reconocida por el importe de S/ 2 100,00; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia no es mayor a 1 UIT (S/ 5 350.00), se determina que el tipo de afectación es "**baja**", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.

13

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

14

DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR,

Artículo 40°.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

- 40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.
- 40.2. En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.
- 40.4. En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. (Vigente desde el 3 de mayo de 2021)

54. **(ii) Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.
55. Sobre el particular, es necesario precisar que, mediante Resolución N° 2 del 26 de enero de 2026, el ORPS procedió con requerir al Banco, la siguiente información: (i) Copia simple o número del Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-REMYPE, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Reglamento de la Ley MYPE; y, (ii) copia simple de la documentación que acredite el monto al que ascendieron sus ventas anuales del ejercicio inmediato anterior. Para tal efecto deberán presentar la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio o, en su defecto, las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del impuesto, según corresponda a su régimen tributario; sin embargo, no se pronunció al respecto.
56. En ese contexto, en tanto el proveedor denunciado no ha cumplido con presentar los documentos que acrediten sus ventas anuales, será considerado como **gran empresa**.
57. Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,49.
58. **(iii) Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza **instantánea**; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0.
59. En consecuencia, al multiplicar el monto preestablecido (3,49) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,49 UIT, según la siguiente operación:

$$m = 3.49 \times 1.0 = 3.49$$

60. Ahora, definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Para determinar el valor del factor F, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor "F" es equivalente a la unidad ($f = 1$ o 100 %), y, en caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes, se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, conforme a la siguiente expresión: " $F = 1 + (f_1 + f_2 + \dots + f_n)$ "; por lo tanto, siendo que en el presente caso ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, la fórmula respecto a la Multa Preliminar es:

$$\begin{aligned} F &= 1 \\ M &= m \times F \\ M &= 3.49 \times 1 = 3.49 \end{aligned}$$

61. Finalmente, respecto a la Etapa III - Multa Final, se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso C, en el cual se establece un ajuste de la multa según sus topes legales; es decir, se verifica que la multa preliminar (M) no supere el tope establecido en su marco normativo, en caso contrario, debe limitar el monto de

la multa final al valor del tope establecido en el Código¹⁵, por lo que en dicho caso en particular no aplica para para la denunciada.

62. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,49 \times 1$ ", es de 3,49 UIT; por tanto, corresponde sancionar al Banco con multa de 3,49 UIT por infracción los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código.

III.5. Sobre el pago de Costas y Costos del procedimiento.

63. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi¹⁶ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
64. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la señora Díaz las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00¹⁷.
65. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código¹⁸.
66. Es pertinente informar que si la señora Diaz comunica al ORPS el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano resolutorio los medios probatorios que acreditan el cumplimiento del mandato ordenado, la autoridad administrativa resolverá con la documentación que obra en el expediente e impondrá la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas¹⁹.

¹⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

¹⁶ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)

En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Subrayado agregado)

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DCOD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

67. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la señora Diaz podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del ORPS.

IV. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar al Banco Ripley Perú S.A. con multa de 3,49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que el 10 de noviembre de 2025 de la tarjeta de crédito de la señora Doris Diaz Rodríguez, se realice una (1) operación por el importe de S/ 2 100.00, que no reconoce haber realizado, al haber quedado acreditado que se encontraba fuera del patrón de consumo de la denunciante.

SEGUNDO: Requerir al Banco Ripley Perú S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa²⁰, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²¹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²². El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²³.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

²⁰ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
- Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". - Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. - Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: - Seleccionar pagos y transferencias. - Seleccionar pago de servicios. - Seleccionar Instituciones (Indecopi). - Seleccionar el concepto de pago (multas). - Ingresar el número de CUM. - Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²¹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²² El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²³ **CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi,

TERCERO: Ordenar al Banco Ripley Perú S.A. como medida correctiva que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Extornar a la cuenta de la tarjeta de crédito de la señora Doris Diaz Rodríguez el importe de S/ 2 100,00 correspondiente a la operación denunciada, más los intereses, comisiones, gastos y penalidades derivados de dicha operación, desde la fecha de cargo en la tarjeta hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (ii) De ser el caso, solicitar a la Central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros, la rectificación de los reportes negativos que se hubiesen efectuado por la deuda generada por la operación no reconocida.

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

CUARTO: Ordenar al Banco Ripley Perú S.A. que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas del procedimiento a la señora Doris Diaz Rodríguez, ascendente a S/ 36,00.

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Loreto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁴, caso contrario la resolución quedará consentida²⁵.

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

²⁴ **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG. (...)

²⁵ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el numeral 34 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI²⁶, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

SEPTIMO: Disponer la inscripción del Banco Ripley Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁷.

Firmado digitalmente por:

RONY VICENTE MURRIETA TORRES
**Jefe Ad Hoc del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Loreto**

26

DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

27

LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.
La información del registro es de acceso público y gratuito.